

0000656-19.2019.8.26.0348

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 262/2015 - 2º Distrito Policial de Mauá, 1856/2015 - 2º Distrito Policial de Mauá

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATHAS DA SILVA SIQUEIRA

Data da Audiência:

01/09/2022

Em 1 de setembro de 2022 às 14h00, em razão da pandemia de COVID-19 e em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Mauá-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

0000656-19.2019.8.26.0348

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 262/2015 - 2º Distrito Policial de Mauá, 1856/2015 - 2º Distrito Policial de Mauá

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATHAS DA SILVA SIQUEIRA

Data da Audiência:

01/09/2022

Em 1 de setembro de 2022 às 14h00, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato

processual. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real: o Ministério Público, representado pela Promotora de Justiça, Dra. Fabíola Castilho Soffner. Presente o réu Jonathas da Silva Siqueira. Presente o Defensor Público, Dr. Tales Pataias Ramos. Presente a vítima João Francisco Neto. Presentes as testemunhas comuns Flávio Aparecido dos Santos, Vinicius Lopes Ferreira e Anderson José da Silva. Ausente a testemunha comum Hermes Scapin. A seguir, certificou-se a incomunicabilidade das partes, nos termos dos artigos 456 do Código de Processo Civil e artigo 210 do Código de Processo Penal. Por se sentir constrangida, a vítima solicitou que o réu não presenciasse seu depoimento. Iniciados os trabalhos, foram inquiridas a vítima e as testemunhas Flávio e Vinicius, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Pelas partes foi manifestada a desistência da oitiva da testemunha Hermes e Anderson, o que foi homologado pelo MM, Juiz. A seguir, pela Defesa foi requerido conversa com o acusado antes do interrogatório, sendo possibilitada a reunião reservada, obedecendo todas as prerrogativas estabelecidas em lei. Em seguida pelo MM. Juiz foi interrogado o réu. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, nada foi requerido. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra à Dra. Promotora de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. WESLEY DE OLIVEIRA THOMAS, vulgo "Ninão", qualificado a fls. 63/64 e 66 (condenado nos autos de nº 0001502-41.2016.8.26.0348), ALEX SANDRO CHAGAS MENDES COSTA, vulgo "Budidio", qualificado a fls. 45/46 e 48 (condenado nos autos de nº 0001502-41.2016.8.26.0348), RAMIRES THOMAS DOS SANTOS, qualificado às fls. 116 e 119 (condenado nos autos de nº 0001502-41.2016.8.26.0348), e JONATHAS DA SILVA SIQUEIRA, qualificado a fls. 28/29 e 32, foram denunciados como incursos no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal, porque, no dia 25 de novembro de 2015, por volta das 23h:00min, na Rua Manoel Franco, nº 55, Jardim São Judas, nesta cidade e comarca de Mauá, agindo em concurso de agentes e com identidade de propósitos com indivíduo não identificado, mediante grave ameaça com emprego de armas de fogo e mantendo em seu poder e restringindo a liberdade da vítima João Francisco Neto, subtraíram para ambos, a quantia de R\$ 21.003,30 em espécie, pertencente a "Mercado Lourencini", e o veículo GM/Corsa Wind, de cor preta, placas DCA-1920-Mauá, pertencente a João Francisco Neto (fls. 129/133). A denúncia foi oferecida (fls. 128) e recebida (fls. 134). O réu foi citado por edital (fls. 266/267), mas não constituiu advogado, motivo pelo qual, o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos com base no artigo 366 do Código de Processo Penal e os autos foram desmembrados em relação a ele (fls. 340). O réu foi citado pessoalmente (fls. 400) e apresentou defesa preliminar (fls. 404) razão pela qual o recebimento da denúncia foi mantido, retomando-se o andamento dos autos e indicando o fim da situação excepcional prevista no artigo 366 do Código de Processo Penal e foi designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 406/410). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foram inquiridas a vítima João Francisco Neto (gravação audiovisual), as testemunhas Flávio Aparecido dos Santos (gravação audiovisual) e Vinicius Lopes Ferreira (gravação audiovisual), e, por fim, procedeu-se o interrogatório do réu Jonathas da Silva Siqueira (gravação audiovisual). Nesta audiência, as partes desistiram das oitivas das testemunhas Hermes Scapin e

Anderson José da Silva (termo de audiência). Na fase extrajudicial, foi ouvida a vítima João Francisco Neto (fls. 25/26 e 42/43), e os réus Jonathas da Silva Siqueira (fls. 28/29), Alex Sandro Chagas Mendes Costa (fls. 45/46), Wesley de Oliveira Thomas (fls. 63/64) e Ramires Thomas dos Santos (fls. 119). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pela condenação do réu e o regime inicial semiaberto para o início de cumprimento de pena (gravação audiovisual). A defesa do réu Jonathas, em debates, requereu a improcedência da ação. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão e da menoridade, o afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo, o perdão judicial do artigo 13 da Lei nº 9.807/1999, as causas de diminuição de pena da participação de menor importância e a do artigo 14 da Lei nº 9.807/1999, o regime aberto e o direito de recorrer em liberdade (gravação audiovisual). Auto de exibição, apreensão, constatação e entrega (fls. 11). Auto de reconhecimento fotográfico positivo (fls. 27 e 31). Auto de reconhecimento pessoal positivo (fls. 44). Auto de exibição e apreensão (fls. 54). Laudo de exame no local dos fatos (fls. 76/78). Laudo de degravação das imagens do crime (fls. 85/94). Auto de avaliação indireta (fls. 114). Imagens das câmeras de segurança (fls. 287/298). Folha de antecedentes (fls. 360). II - Fundamentação. A ação penal é procedente. A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de exibição, apreensão, constatação e entrega (fls. 11), auto de reconhecimento fotográfico positivo (fls. 27 e 31), auto de reconhecimento pessoal positivo (fls. 44), auto de exibição e apreensão (fls. 54), laudo de exame no local dos fatos (fls. 76/78), laudo de degravação das imagens do crime (fls. 85/94), auto de avaliação indireta (fls. 114), imagens das câmeras de segurança (fls. 287/298) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria restou comprovada. Em juízo, a vítima João Francisco Neto disse que: a) eu não conhecia o Jonathan, eu cobria folgas cada noite em um mercado e fiquei sabendo que o Jonathan trabalhava no mercado; b) por volta das 23 horas, entraram duas pessoas, amarraram as mãos com enforca-gato, um ficou com a arma comigo e outro foi até o cofre; c) eles pegaram o meu carro no estacionamento e levaram o meu carro; d) fora havia outro comparsa que eles conversavam com o celular; e) o que ficou comigo tinha uma arma e colocou sobre a mesa; f) ficaram comigo por três horas a três horas e meia; g) falaram que o rapaz que trabalhavam no mercado deu as dicas para eles entrarem pelos fundos, pela padaria do mercado; h) agora é difícil o acesso pela padaria, mas na época era fácil, porque o muro era baixinho; i) um estava de máscara e não dava para reconhecê-lo e o que ficou comigo era meio pardo; j) o reconhecimento foi pessoal e foram colocados três pessoas, mas estava meio diferente estava de barba, na época do roubo não estava de barba; k) nas câmeras é possível ver eles entrando pelos fundos; l) eu nunca vi o funcionário do mercado que me disseram que deu a dica para os roubadores (gravação audiovisual e fls. 25/26 e 42/43). A testemunha Flávio Aparecido dos Santos, sob o crivo do contraditório, disse que: a) eu dei uma olhada no relatório e mais ou menos eu me lembro; b) na verdade, ele passou onde ficava o cofre da tesouraria para o Wesley, acho que o apelido "Ninão"; c) no dia o Wesley e o Alex foram até o mercado, renderam o segurança, o Ninão ficou com o segurança e o Alex foi ao cofre e levaram R\$ 21.000,00 e levaram o veículo do segurança; d) nós chegamos até o Jonathas, devido às informações do mercado e ele confesso o crime; e) foi indicado onde estavam o Wesley e o Alex, eles foram ouvidos e negaram o crime, apesar de dizerem que se conheceram; f) o segurança reconheceu o Wesley; g) o Ramires nunca foi encontrado e ouvido; h) Jonathas indicou que os réus Wesley e Alex moravam na Rua Joaquim Pereira; i) poderiam ter sido identificados os demais, se o Wesley não tivesse de máscara, mas como o Wesley, vulgo "Ninão", estava de máscara e somente conhecíamos ele, não iríamos identificar ninguém; j) não me lembro de ter visto as imagens; k) o policial Hermes Scapin era o meu parceiro de rua e tem as mesmas informações que eu (gravação audiovisual). A testemunha Vinicius Lopes Ferreira, sob o crivo do contraditório, disse que: a) estávamos em patrulhamento quando recebemos a notícia de que o segurança do mercado foi vítima de roubo; b) eles entraram no mercado armados, amarraram a vítima, parece que usaram um maçarico para abrir o cofre e subtraíram o dinheiro; c)

também subtraíram o veículo do funcionário do mercado, que foi abandonado nas imediações; d) a atuação da polícia militar se limitou a isso; e) o policial Anderson José da Silva tem as mesmas informações que eu (gravação audiovisual). Por fim, o réu Jonathas da Silva Siqueira, ao ser interrogado, em juízo, disse que: a) eu passei as informações para eles, mas não foi pegar nada em troca; b) quando eu passei as informações para ele, eu não pensei no que poderia acontecer, eu tinha 15 anos; c) eu levei o Ninão para observar o mercado e os seguranças; d) não conheço o Roberto e não procurei o Ninão depois do roubo para receber a minha parte do dinheiro pelo fato do medo; e) o que eles mais perguntavam era sobre os seguranças; f) um deles foi até o mercado, na verdade eles queriam saber onde era a saída e a entrada, mas não informei sobre o cofre, porque eu não sabia onde ficava o cofre; g) estou arrependido, se pudesse voltar ao tempo, e achei que deveria dizer a verdade; h) eu indiquei o endereço, onde moravam, quantas pessoas moravam no mesmo quintal; i) essas informações que passei para os policiais foi espontaneamente (gravação audiovisual e fls. 28/29). Pois bem, pelo auto de exibição, apreensão, constatação e entrega (fls. 11), auto de reconhecimento fotográfico positivo (fls. 27 e 31), auto de reconhecimento pessoal positivo (fls. 44), auto de exibição e apreensão (fls. 54), laudo de exame no local dos fatos (fls. 76/78), laudo de degravação das imagens do crime (fls. 85/94), auto de avaliação indireta (fls. 114), imagens das câmeras de segurança (fls. 287/298), como também pela declaração da vítima João Francisco Neto (gravação audiovisual e fls. 25/26 e 42/43), pelos depoimentos das testemunhas Flávio e Vinicius Lopes Ferreira (gravação audiovisual), e pela confissão do réu Jonathas da Silva Siqueira (gravação audiovisual e fls. 28/29), foi comprovado que o réu Jonathas era empregado do mercado Lourencini, uma semana antes do roubo foi procurado pelo correu Wesley e informou a ele como entrar e sair do estabelecimento comercial, onde ficavam os seguranças, com a promessa de receber parte do produto do crime. No dia dos fatos, o réu Wesley, juntamente com o réu Alex, foram até ao mercado, e, com emprego de arma de fogo, amarraram a vítima, restringindo a liberdade dela, por volta de três horas e meia, abriram o cofre da empresa e subtraíram R\$ 21.002,30, além do veículo GM/Corsa Wind, cor preta, placas DCA-1920/Mauá, pertencente à vítima João. Houve uma suspeita que recaiu sobre o réu Jonathas, que confessou o crime, delatou os demais réus e onde eles poderiam ser encontrados (gravação audiovisual e fls. 28/29). Reconheço a causa de aumento de pena, relativa à arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, pois a vítima foi categórica de que o rouboador que ficou com ele estava portando uma arma de fogo e a ameaçou com ela, conforme prova oral produzida (gravação audiovisual). Outrossim, reconheço que o crime foi praticado por cinco pessoas, quais sejam, os réus Jonathas, Alex, Wesley e Ramires, conforme prova oral produzida (gravação audiovisual). Igualmente, reconheço a causa de aumento da restrição da liberdade da vítima, porque a vítima João ficou sob o poder dos roubadores por aproximadamente três horas e meia, conforme prova oral produzida (gravação audiovisual). Igualmente, reconheço o concurso formal de crimes, entre os crimes de roubo, pois, com uma única ação, os réus roubaram quantia de R\$ 21.003,30 do Mercado Lourencini, além do veículo Corsa Wind, cor preta, placas DCA-1920/Mauá, pertencente a vítima João Francisco Neto, conforme prova oral produzida (gravação audiovisual). Por fim, reconheço a causa de diminuição de pena do artigo 14 da Lei nº 9.807/1999, porque, segundo a testemunha Flávio, se não fosse a confissão e adelação espontânea do réu Jonathas, a autoria do crime não seria desvendada. Contudo, não reconheço o perdão judicial, previsto no artigo 13 da Lei nº 9.807/1999, porque, apesar da delação dos demais coautores do roubo, pelo réu Jonathas, o crime foi praticado por no mínimo quatro pessoas, com autoria intelectual, com emprego de arma de fogo, com restrição de liberdade da vítima, por aproximadamente três horas e meia, arrombamento de cofre e um prejuízo do supermercado no valor de R\$ 21.002,30, ou seja, fatos que impedem o perdão judicial. Outrossim, deixo de reconhecer a participação de menor importância, prevista no artigo 29, § 2º, do Código Penal, porque não se verificou, na conduta do réu Jonathas, uma colaboração secundária, a qual seria praticamente dispensável para a consumação do crime, ou seja, se não prestada impediria que o crime se realizasse, pelo contrário, sem a participação intelectual dele fornecendo

informações de como entrar e sair do mercado e dos seguranças aos demais réus, a execução do crime não ocorreria. Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação do réu Jonathas da Silva Siqueira, pela prática do crime de roubo, mediante emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição de liberdade, previsto no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal, em concurso formal (artigo 70 do Código Penal) contra as vítimas João Francisco Neto e Mercado Lourencini. Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar a pena.

a) Em relação à vítima João: Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (4 anos de reclusão e 10 dias-multa), a pena permanece inalterada, porque as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu (fls. 360). Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes a serem apreciadas. Deixo de reduzir a pena do réu, em decorrência da sua confissão (gravação audiovisual) e da sua menoridade (fls. 7 e 28/29), porque ela já se encontra no mínimo legal e não pode ficar aquém do mínimo nesta fase de dosimetria da pena, nos termos do artigo 67 do Código Penal e Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Na terceira fase de aplicação da pena, aumento a pena em 1/3, totalizando 5 anos e 4 meses de reclusão, e 13 dias-multa, pois praticou o crime com o emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas e com restrição de liberdade da vítima (causas de aumento já reconhecidas acima). Contudo, reduzo a sua pena em 2/3, porque o réu delatou os demais roubadores (já reconhecida), passando a pena para 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão, e 4 dias-multa. Friso que a redução foi máxima, porque, como já dito, a testemunha Flávio disse que se o réu Jonathas não confessasse o crime e não delatasse os outros réus, a autoria não seria descoberta. Em relação a vítima Mercado Lourencini: Pelos mesmos motivos apresentados na dosimetria acima, aplico a pena de 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão, e 4 dias-multa, ao réu Jonathas da Silva Siqueira, que a torna definitiva (fls. 360).

Conforme já reconheci acima o concurso formal de crimes, e as penas são idênticas, aumento uma delas (1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão, e 4 dias-multa) em 1/6, totalizando 2 anos e 26 dias de reclusão, e 4 dias-multa, que a torna definitiva para o réu Jonathas. O regime inicial de cumprimento da pena do réu é o aberto, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois a pena é inferior a quatro anos, o réu não é reincidente e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis a ele, além de ele ter colaborado para a descoberta da autoria do crime (fls. 360). Outrossim, fixo o valor do dia-multa, no mínimo legal (1/30 avos do salário mínimo), em virtude de não haver nos autos elementos que comprovem ter os réus capacidade econômica suficiente para arcar com um valor superior (fls. 30).

III - Dispositivo. Em razão do exposto, CONDENO o réu JONATHAS DA SILVA SIQUEIRA (R.G. nº 46.963.384-0-SSP/SP - filho de Marcos Roberto Siqueira e Edna Ferreira da Silva - fls. 28/29 e 32), pela prática do crime de roubo mediante emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição de liberdade, previsto no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal, em concurso formal (artigo 70 do Código Penal), contra as vítimas João Francisco Neto e Mercado Lourencini, a 2 anos e 26 dias de reclusão, no regime inicial aberto, além de 4 dias-multa, sendo cada dia multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo. O réu arcará com as custas do processo, no valor de 100 UFESPs, consoante determina o artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual Paulista nº 11.608/09, mas o isento em virtude de estar sendo representado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, pois estão ausentes os fundamentos da prisão preventiva. De mais a mais, o réu aguardou todo o trâmite processual solto. Após o trânsito em julgado, caso mantida esta condenação: a) lance-se o nome do réu no sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; b) oficie-se à Justiça Eleitoral, consoante determina o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; c) archive-se o processo. Autorizo cópias reprográficas. Registre-se. Comunique-se. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados." As partes e o réu manifestaram o desejo de não recorrer, transitando em julgado nesta data a sentença. Expeça-se guia de recolhimento definitivo em razão desta condenação. NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269,

parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.